



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O TÉCNICOS

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ECOTECNOLOGIAS DE CHIHUAHUA A.S DE C.V REPRESENTADA POR EL C. RICARDO LOPEZ BEALL, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “ECOTIENDA” Y _____, EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CLIENTE”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. De “ECOTIENDA”:

- a) Ser una persona moral debidamente registrada ante las autoridades competentes, con RFC EC11609238R3, que tiene su domicilio en la CALLE **TECNOLÓGICO** NÚMERO 5109, COLONIA LAS GRANJAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
- b) Que tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de los servicios objeto de este contrato y dispone de la organización, elementos, conocimiento y experiencia suficiente para ello.
- c) Que desea prestar de manera personal e independiente los servicios requeridos por “EL CLIENTE” y que son materia de este contrato, en los términos y condiciones que en él se estipulan.
- d) Este contrato no genera una obligación ^{subordinada} entre patrón y trabajador, no se crea una relación laboral entre las partes.

II. De “EL CLIENTE”:

- a) Ser persona mayor de edad, de nacionalidad mexicana, con capacidad jurídica para contratar y obligarse a las cláusulas del presente contrato.
- b) Comprender los alcances y términos del presente contrato.
- c) Este contrato no genera una obligación ^{subordinada} entre patrón y trabajador, no se crea una relación laboral entre las partes.

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO.

“ECOTIENDA” se obliga a proporcionar “AL CLIENTE”, sus servicios de manera personal e independiente para realizar las actividades consistentes en, INSTALACIÓN DE MINISPLITS Y/O PANELES SOLARES Y TRÁMITE ANTE LA CFE, TAL COMO SE DESCRIBE EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

“ECOTIENDA” NO SE HACE RESPONSABLE POR LOS TIEMPOS QUE LLEVE REALIZAR EL TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.



La fecha de instalación será de acuerdo con disponibilidad de agenda de “ECOTIENDA” y se le dará aviso “AL CLIENTE” previamente. “EL CLIENTE” puede solicitar modificar la fecha de instalación sin perjuicio para su parte, y “ECOTIENDA” podrá recorrer la fecha de instalación, sin perjuicio para esta parte, cuando dicha modificación sea por causas de fuerza mayor, no imputables a “ECOTIENDA”, por ejemplo, cuestiones climáticas o cuestiones de salud de los trabajadores.

SEGUNDA. LIBERTAD PROFESIONAL Y DE EJERCICIO.

Las obligaciones contenidas en este contrato no implican para “ECOTIENDA” restricción al libre ejercicio de sus actividades, pero ello no debe afectar la atención que está obligado a proporcionar por los servicios contratados con “EL CLIENTE”.

TERCERA. MONTO DEL CONTRATO.

(SE DESCRIBE EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, EN LA ORDEN DE COMPRA SE DESGLOSAN LOS MONTOS INDIVIDUALES POR CADA INSTRUMENTO NECESARIO PARA EL FIN DEL PRESENTE CONTRATO.)

CUARTO. TIEMPO DE PAGO

“EL CLIENTE” pagará a “ECOTIENDA” la cantidad TOTAL por los servicios prestados, establecida en la Cláusula tercera del presente contrato al FINALIZAR LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS, aún y cuando queda pendiente el trámite ante CFE. Al finalizar la instalación “EL CLIENTE” tendrá el plazo de 48hrs. Para efectuar el pago.

A su vez “ECOTIENDA” se compromete a una vez realizado el pago realizar los trámites pertinentes ante la CFE, hasta llegar al término del servicio. Y “EL CLIENTE” al término de la instalación, firmará de conformidad el presente contrato, indicando que no existen servicios pendientes por parte de “ECOTIENDA”.

QUINTA. LUGAR Y FORMA DE PAGO.

EL lugar de pago será acordado por las partes y en ausencia de acuerdo deberá realizarse en las instalaciones de “ECOTIENDA” CALLE TECNOLÓGICA NÚMERO 5109, COLONIA GRANJAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. Así mismo el pago puede realizarse vía transferencia o depósito con la siguiente información:

Ecotecnologías de Chihuahua S.A. DE C.V

Número de Cuenta 1092284712

Clave interbancaria 072150010922897125

Banco Banorte

Correo facturas@ecotecnologia.mx

El pago puede ser en efectivo o transferencia. “ECOTIENDA” está obligado al momento del pago a entregar un recibo “AL CLIENTE”, quedándose esta última con COPIA y “ECOTIENDA” con la original.



SEXTA. ENTREGA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS.

“EL CLIENTE” proporcionará a **“ECOTIENDA”** la información y documentos que sean necesarios para brindar los servicios contratados. **“EL CLIENTE”** deberá informar a **“ECOTIENDA”** cuando se le haya realizado el cambio de medidor, el cambio a bidireccional y/o cualquier otra información que le sea solicitada para fines del presente contrato.

SÉPTIMA. TRÁMITES ANTE CFE.

“ECOTIENDA” se obliga a SOLICITAR el cambio de medidor a 220 cuando esto sea necesario y posteriormente a que se realice el cambio llevar la solicitud correspondiente a la **COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD** a fin de que la CFE realice el contrato pertinente para el cambio **BIDIRECCIONAL** en el domicilio de **“EL CLIENTE”**.

“EL CLIENTE” **COMPRENDE QUE LOS TIEMPOS PARA EL CAMBIO DE MEDIDOR, LA APROBACIÓN DE LA SOLICITUD, LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO Y EL CAMBIO BIDIRECCIONAL ES AJENO A “ECOTIENDA” Y “ECOTIENDA” NO ES RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA O DAÑO DEL EXPEDIENTE CON EL QUE CUENTA CFE, POR LO CUAL, EN CASO DE QUE SE TENGA QUE INICIAR NUEVAMENTE CON EL PROCEDIMIENTO ANTE CFE, “EL CLIENTE” DESLINDA DE RESPONSABILIDAD A “ECOTIENDA” SIEMPRE Y CUANDO ESTO HAYA SIDO POR CAUSAS AJENAS A “ECOTIENDA”.**

OCTAVA. OTRAS CONTRATACIONES.

“ECOTIENDA” puede, a su entera discreción, contratar los servicios de otro u otros prestadores para que en colaboración con

“ECOTIENDA” efectúen las actividades asignadas en este contrato.

NOVENA. RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS.

“EL CLIENTE” dará por recibidos los servicios, objeto de este contrato, si éstos hubiesen sido realizados de acuerdo con lo establecido en este contrato.

DÉCIMA. PENA CONVENCIONAL.

En caso de que **“EL CLIENTE”** no cumpla lo estipulado en este contrato, pagará a **“ECOTIENDA”** una pena convencional del 10% del monto total del contrato.

DÉCIMA PRIMERA. VIGENCIA.

“ECOTIENDA” se obliga a proporcionar los servicios materia de este contrato desde la fecha de la orden de compra, hasta el momento del encendido de los paneles solares, mismo que es posterior al cambio bidireccional.

DÉCIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.

“EL CLIENTE” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato y continuar con los trámites ante CFE de manera individual, podrá hacerlo sin necesidad de justificar esta determinación, previa notificación por escrito a **“ECOTIENDA”**, con cinco días hábiles de anticipación, esto cuando se dé por terminado por causas no imputables a **“ECOTIENDA”**.

En caso de resultar algún adeudo por parte de **“EL CLIENTE”**, éste liquidará su adeudo a **“ECOTIENDA”** en un periodo **NO mayor a 24 horas**.



DÉCIMA TERCERA. CANCELACIÓN DEL CONTRATO.

Posterior a la revisión técnica y una vez realizada la orden de compra de los minisplits y/o paneles solares y/o boiler solares y/o cualquier otro instrumento o adición necesario para su instalación, **“EL CLIENTE”** para cancelar su contrato SIN ningún tipo de pena, deberá dar aviso por escrito, 10 días hábiles anteriores a la fecha programada de su instalación.

En caso contrario **“EL CLIENTE”**, tendrá la obligación de liquidar el monto total de su orden de compra, más una pena convencional del 10% adicional al monto total del presente contrato.

DÉCIMA CUARTA. JURISDICCIÓN.

En caso de duda o discrepancia sobre el contenido o interpretación del presente contrato, las partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales competentes con sede en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, México.

Se firma el presente contrato por duplicado en Chihuahua, Chihuahua el ____ de _____ de 202__.

POR **“EI CLIENTE”**

POR **“ECOTIENDA”**

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA
CONFORMIDAD:

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA
CARGO: